I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1131/2026, de 26 de octubre, por la que se formula la declaración ambiental estratégica de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el entorno de La Vereda de Palomares, en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30. Expte.: EAEO/2023/025.

El titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los planes o programas que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración Local de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración ambiental estratégica.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en el entorno de La Vereda de Palomares, en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30, se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria en aplicación de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, artículo 6.1.a) puesto que con esta modificación se establece el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y a iniciativa de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular la declaración ambiental estratégica de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el entorno de La Vereda de Palomares, en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30, promovida por el Ayuntamiento de Valladolid, que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración ambiental estratégica se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

ANEXO

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID EN EL ENTORNO DE LA VEREDA DE PALOMARES EN EL ÁMBITO DELIMITADO ENTRE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD (LAV) VALLADOLID-PALENCIA-LEÓN, LA VA-140 Y LA VA-30. EXPTE.: EAEO/2023/025.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La Modificación del PGOU de Valladolid en el entorno de la vereda de Palomares, en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30 (Valladolid) tiene por objeto la modificación de algunas de las determinaciones de ordenación general reguladas por el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (en adelante PGOU 2020) aprobado definitivamente por Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, por la que se aprueba definitivamente de forma parcial la revisión del PGOU de Valladolid (BOCyL 19/06/2020) y por Orden FYM/331/2021, de 17 de marzo, por la que se aprueban definitivamente los ámbitos suspendidos de la revisión del PGOU (BOCyL 30/03/2021).

Las determinaciones de ordenación general que se pretenden modificar son las siguientes:

- Convertir cuatro sectores de suelo urbanizable (S.18-1 «Camino de los Lagares», S.18-2 «La Cañada», S.19 «Las Arenas» y S.20 «Vereda de Palomares») para conformar dos sectores que pasarán a denominarse S(o).18-20 «Vereda de Palomares» y S.19 «Las Arenas».
- Ajustar la delimitación del sector de suelo urbanizable S.19 «Las Arenas» asignándole un uso global «Residencial» dada su proximidad a otros sectores ya desarrollados como Los Santos Pilarica y Los Santos II.
- Mantener la delimitación del sector de suelo urbano no consolidado SE(r).41-02 «Cuesta del Tomillo» modificando el uso global de uso global Mixto a Residencial y, por tanto, ajustando las cifras del sector en cuanto a índice de edificabilidad asignado y la adscripción de sistemas generales.
- Modificar el uso global de los sectores resultantes de esta Modificación para poder acoger una gran instalación industrial que requiere una gran cantidad de suelo para su implantación y un entorno que permita la ubicación de actividades auxiliares.
- Dotar al ámbito de unas mejores condiciones de accesibilidad que posibiliten una salida directa a la VA-30 (Ronda Exterior Este) y una relación directa con la nueva estación de mercancías. Por ello se modifica la estructura viaria planteada para la zona por el PGOU 2020.
- Asignar ordenación detallada al nuevo sector de suelo urbanizable S(o).18-20 «Vereda de Palomares», dando cumplimiento a todos los estándares establecidos en la legislación urbanística autonómica, sector que resulta de integrar tres sectores de suelo urbanizable del PGOU 2020 en uno único, que permita acoger una instalación de estas dimensiones, desarrollando el nuevo uso global «Productivo» (P-PS) asignado al mismo por esta modificación.

Se estudia en dicho documento también la incorporación de las determinaciones de ordenación detallada que se estimen convenientes para la implantación de la futura instalación productiva. Para ello se dota al ámbito de la ordenación detallada que permita realizar las obras precisas para completar los servicios urbanos y la conexión de estos sectores con los sistemas generales, así como la ampliación o refuerzo de éstos, de forma que se asegure su correcto funcionamiento.

Entre dichas obras se entenderán incluidas las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora y las infraestructuras de transporte público que el planeamiento exija para promover la movilidad sostenible, todo ello de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCyL).

Las razones que justifican la asignación de una nueva ordenación detallada sobre el ámbito descrito están motivadas por la pretensión de construir una fábrica de baterías. Este proyecto industrial se pretende llevar a cabo en el ámbito de un sector de suelo urbanizable situado en la vereda de Palomares entre la VA-30 y la VA-20.

Esta modificación aumenta la superficie de los espacios libres y mantiene la de los equipamientos públicos ordenados por el PGOU 2020.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Tras un análisis preliminar se determina que no existe posibilidad en cuanto a alternativas de ubicación en otras zonas del entorno de la ciudad de Valladolid, ni posibles alternativas en cuanto a la modificación del PGOU planteado, con el fin de acoger la nueva instalación industrial que se prevé (INOBAT, destinada a la fabricación de baterías), más allá de la alternativa cero. Por lo que se decide modificar el PGOU de la ciudad de Valladolid, con el fin de acoger la nueva instalación industrial y teniendo en cuanta las necesidades para su implantación en cuanto a superficie, distribución de sectores y usos, dotación de infraestructuras, agua, accesibilidad desde la ronda y la Avda. de Santander, etc.

Posteriormente, describe la alternativa seleccionada. Las obras de urbanización se ejecutarán de acuerdo con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, de tal modo que se garanticen todos los servicios para la totalidad de los sectores y en las fases previstas.

Enumeran las diferentes acciones de la modificación del PGOU susceptibles de producir efectos ambientales, tanto en fase de diseño como de construcción y de explotación. Se realiza una caracterización ambiental del área geográfica donde se enclavan las actuaciones, incluyendo una evaluación de riesgos.

Se incluye la identificación y descripción de los impactos susceptibles de ser producidos en cada fase, así como la evaluación y valoración de los impactos, siendo los impactos moderados y compatibles.

Analiza los posibles efectos sinérgicos por acumulación de proyectos con impactos similares que pueden producirse en el entorno, concluyendo que no se producirá un aumento de la afección sinérgica con la modificación del PGOU.

Una vez identificados y valorados los impactos que podría generarse sobre el medio, se definen las medidas preventivas y correctoras para evitar o reducir dichos impactos.

Analiza los planes sectoriales y territoriales de ordenación territorial que podrían estar afectados por la modificación del PGOU de Valladolid, siendo el plan objeto de la modificación el plan afectado.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

A. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

• Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 19 de diciembre de 2023 tiene entrada en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria de la Modificación de PGOU de Valladolid en el entorno de La Vereda de Palomares, en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30, acompañada de la documentación técnica y el Estudio Ambiental Estratégico, para su tramitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 y siguientes, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El órgano ambiental sometió el borrador del plan y el documento inicial estratégico a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas. Recibidas las contestaciones, el órgano ambiental elaboró el documento de alcance del estudio ambiental estratégico aprobado con fecha 15 de junio de 2024, que remitió al Ayuntamiento de Valladolid en calidad de órgano sustantivo. El documento de alcance también se puso a disposición del público en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

• Información pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el Ayuntamiento de Valladolid sometió al trámite información pública el documento de tramitación de la modificación del PGOU de Valladolid, junto con su estudio ambiental estratégico mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 77, de fecha 24 de abril de 2025. Posteriormente el Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 27 de octubre de 2025, acordó aprobar un segundo periodo de información pública del expediente número 2025/ MPG_01/000002 (02/2023), relativo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el entorno de la Vereda de Palomares, en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 215, de fecha 7 de noviembre de 2025.

El Ayuntamiento de Valladolid comunica que durante el segundo periodo de información pública se recibieron tres alegaciones, una de ADIF (con la misma información que en el informe que remite en respuesta a las consultas) y de dos particulares, referentes a la afección a su propiedad. El Ayuntamiento de Valladolid responde a las alegaciones indicando que se ha tenido en cuenta la línea límite de edificación y zonas de dominio público de protección que indica ADIF, y que las delimitaciones de los sectores corregidas respetan el dominio público ferroviario.

• Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, han sido consultadas en relación con el estudio ambiental estratégico las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

– Dirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que emite informe.

– Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León que emite informe.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid que emite informe.

– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid.

– Subdelegación del Gobierno emite informe.

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– Diputación Provincial de Valladolid.

– Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que emite informe.

– Comunidad de Regantes del Canal del Duero.

– Ecologistas en Acción que formula consideraciones.

La Dirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indica que no existe inconveniente en continuar la tramitación del instrumento de planeamiento urbanístico.

La Subdirección General de Planificación y Explotación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible emite un primer informe en el que indica que se deben justificar y subsanar o complementar aspectos de la modificación del PGOU. Posteriormente realiza una comunicación de carácter técnico evaluando la documentación presentada.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León indica que, la «Modificación del PGOU de Valladolid en el entorno de la Vereda de Palomares en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30», se informó favorablemente, con fecha 18 de diciembre de 2025, en sesión ordinaria, en la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid indica que las actuaciones programadas en ambas carreteras están dentro del área metropolitana de Valladolid, afectadas por los elementos que intervienen en desarrollo urbanístico del municipio, edificación de nuevos barrios, establecimiento de industrias y servicios, etc.

En ambos casos las actuaciones se realizan en tramos de carretera interiores a la ronda de circunvalación de Valladolid VA-30, permitiendo la conexión entre ambas rondas VA-20 (ronda interior) y VA-30 (ronda exterior).

Los tramos de carretera autonómica afectados por la modificación del PGOU de Valladolid, disponen de una alternativa viaria que proporciona un mejor nivel de servicio, por lo que en función de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 10/2008 de Carreteras de Castilla y León, pueden ser cedidos al Ayuntamiento.

Informan favorablemente la modificación del PGOU de Valladolid, proponiendo la cesión al Ayuntamiento de Valladolid de los tramos de carretera afectados, tramo de la carretera VA-113, desde intersección con VA-20 PK 2+685 al PK 4+940 y del tramo de carretera VA-140 desde intersección con VA-20 PK2+060 hasta el PK 4+000 intersección VA-30.

La Subdelegación del Gobierno de Valladolid, el Área Funcional de Industria y Energía adjunta información de las servidumbres que deberán respetarse en caso de existir afección a infraestructuras energéticas básicas competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, la relativa a oleoductos, gasoductos y transporte de energía eléctrica.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que el ámbito se encuentra fuera de las líneas de inundación del río Pisuerga, por lo tanto, no se produce ninguna afección respecto a zonas o terrenos inundables. Por otro lado, la modificación planteada no implica un aumento en el número de viviendas con respecto a la situación actual, ni en la edificabilidad, que en este caso disminuye, por lo que no supone un aumento del volumen de vertido ni un incremento del consumo de agua que no estuviera ya contemplado en la ciudad de Valladolid.

Valladolid dispone de una autorización de vertido V-0001.–VA según la cual autoriza al vertido de sus aguas residuales al río Pisuerga, previo paso por una Estación Depuradora de Aguas Residuales con tratamiento biológico y terciario, que funciona correctamente para la población actual a la que da servicio (incluido el vertido procedente del municipio de Zaratán) con lo cual el vertido se considera como adecuado.

El abastecimiento de la población se realiza mediante tres aprovechamientos de aguas (C-743/2010-VA, C-2/1876-VA y C-2/1876-VA). El agua captada se distribuye a las dos potabilizadoras existentes en el municipio de Valladolid (Las Eras y San Isidro).

Concluye informando favorablemente la modificación del PGOU de Valladolid, siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en su informe que son integrados en la presente declaración ambiental estratégica.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación del municipio de Valladolid en función del riesgo potencial poblacional es alto.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio presenta un índice de riesgo local alto y un índice de peligrosidad bajo.

De acuerdo con la Orden MAV/798/2023, en esta Comarca Forestal el Índice de Riesgo Potencial es moderado.

Según el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera A-62 es alto, mientras que por ferrocarril Medina del Campo-Venta de Baños es Alto.

De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención del establecimiento MICHELIN España-Portugal, Directiva Seveso (Nivel Inferior).

El municipio de Valladolid se encuentra afectado por el tramo de la red del oleoducto Bilbao- Salamanca y por el tramo de gasoducto de la red Lerma- Palencia-Valladolid.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid informa que consultados los archivos de la Sección de Minas no existen derechos mineros vigentes. Además, los documentos urbanísticos y de evaluación ambiental habrán de contener información gráfica y descriptiva de las servidumbres y limitaciones de uso establecidas para las infraestructuras de energía eléctrica, gas, telefonía, etc. existentes y las nuevas, que en su caso se construyan y, estar a lo dispuesto en la normativa de energía eléctrica y gas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa que en el término municipal de Valladolid están incluidos tramos de las líneas convencional Madrid – Irún/ Hendaya, alta velocidad Madrid-Chamartin-Clara Campoamor-Burgos- Rosa Manzano y alta velocidad Bif. Canal Duero-Valladolid Fte Amarga Km 192,7 las cuales forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General. Por ello, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, resultan de aplicación, entre otras, las disposiciones de la vigente Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario (LSF) y la Orden Ministerial FOM/2230/2005 de 6 de julio, ambas con rango de normas materiales de ordenación directamente aplicables al ferrocarril y, por lo tanto, superior al de las determinaciones del planeamiento municipal. En particular, resultan de aplicación las limitaciones a la propiedad contenidas en el Capítulo III (artículos 12 a 18) de la LSF.

Los suelos de las líneas de ff.cc. Madrid-Irún/Hendaya, alta velocidad Madrid-Chamartin-Clara Campoamor-Burgos-Rosa Manzano y alta velocidad Bif. Canal Duero-Valladolid Fte Amarga Km 192,7 a su paso por el municipio de Valladolid están clasificadas en el actual PGOU como suelo rústico con protección de infraestructuras. Se observa que en documento de modificación sometido a informe público los ámbitos del sector S.18-1, S-18.2 han variado invadiendo suelo de Dominio Público Ferroviario titularidad de ADIF. Esta circunstancia deberá ser subsanada ya que no está contemplada la desafectación de terrenos en esta zona dado que las infraestructuras ferroviarias del ámbito que se pretende desarrollar pertenecen a la Red Ferroviaria de Interés General. Para los suelos utilizados para pasos superiores e inferiores se deberán pedir autorizaciones que conlleven la consiguiente concesión administrativa para el uso del suelo, subsuelo o vuelo.

En todo lo que respecta a las limitaciones a la propiedad de las líneas de ff.cc. Madrid – Irún/Hendaya, alta velocidad Madrid-Chamartin-Clara Campoamor-Burgos-Rosa Manzano y alta velocidad Bif. Canal Duero-Valladolid Fte Amarga Km 192,7 a su paso por el municipio de Valladolid se deberá tener en consideración la normativa sectorial vigente ya reseñada (LSF) y el RD 2387/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario; en particular la Línea Límite de Edificación y Zonas de Dominio Público y de Protección (Capítulo III de la LSF, Arts. 12 al 15).

- La Línea Límite de Edificación se regula en el Art. 15 de la LSF. Esta línea se sitúa a una distancia de 50 m. de la arista exterior de la plataforma, excepto en zonas urbanas en las que la distancia se reduce a 20 m, quedando prohibida en esa zona cualquier tipo de obra de edificación, nuevas líneas eléctricas, etc. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a las señaladas anteriormente, en función de las características de las líneas.

- Las Zonas de Dominio Público y de Protección se regulan en los Arts. 12 al 14 de la LSF, debiéndose solicitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF autorización previa para la ejecución de cualquier tipo de obras fijas o provisionales, cambiar el destino de estas, etc.

Respecto a la planificación de nuevas infraestructuras ferroviarias y reserva de suelos para las mismas, de acuerdo con la mencionada LSF, el órgano competente para informar sobre el particular es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como órgano responsable de la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras.

Ecologistas en Acción de Valladolid solicita retrotraer el expediente a la elaboración de un nuevo documento de alcance y un nuevo Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en el entorno de la vereda de Palomares que tengan en cuenta sus aportaciones, volviendo a someter este último a consultas e información pública.

• Recepción del expediente.

B. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE.

Una vez analizado técnicamente el expediente de evaluación ambiental estratégica ordinaria de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el entorno de la Vereda de Palomares en el ámbito delimitado entre la Línea de alta Velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la Va-140 y la VA-30, se considera que dicha modificación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el entorno de la Vereda de Palomares en el ámbito delimitado entre la Línea de Alta Velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30., siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración.

1. Determinaciones.– Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el entorno de La Vereda de Palomares en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30, son las siguientes, además de aquellas contempladas en el capítulo 7 del estudio ambiental estratégico, en lo que no contradigan a las presentes:

a) Documento evaluado. La presente declaración ambiental estratégica corresponde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el entorno de La Vereda de Palomares en el ámbito delimitado entre la línea de alta velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30, promovida por el Ayuntamiento de Valladolid.

   La evaluación ambiental estratégica no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se puedan derivar de la modificación puntual, tal y como establece el artículo 13.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

b) Autorizaciones. La presente declaración ambiental estratégica no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes en materia de aguas, carreteras, ferrocarriles, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico, y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

c) Protección natural y Biodiversidad. Consta en el expediente un informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, de 21 de julio de 2025, en el que se concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio natural protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero. Asimismo, se considera que la modificación planteada es compatible con la utilidad pública de las vías pecuarias que presentan coincidencia territorial o colindancia con el ámbito de la misma, y que no presenta afecciones significativas a flora protegida, a fauna protegida ni a hábitats de interés comunitario fuera de zona ZEC, y que no tendrá repercusión paisajística.

d) Patrimonio histórico y cultural. Si en el procedimiento de tramitación de las normas apareciesen nuevos elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será necesario solicitar una nueva consulta a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que se pueda pronunciarse sobre la nueva situación sobrevenida.

   Todo ello, sin perjuicio del régimen de informes y autorizaciones cuya emisión corresponda a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de patrimonio cultural.

e) Riesgos. Todas las administraciones municipales de Castilla y León deberán atender a una planificación básica ante emergencias por incendios forestales, que se concreta en la elaboración de una Guía de respuesta, de acuerdo con el Anexo VII del INFOCAL, Contenido de la guía de respuesta ante emergencias por incendios forestales.

Los propietarios de edificaciones en zonas de interfaz urbano-forestal (IUF) deben elaborar un Plan de Autoprotección para nuevas instalaciones y edificaciones en estos lugares (Anexo VIII), así como en áreas de acampada (Anexo IX). El municipio de Valladolid se encuentra en la relación de municipios de máximo riesgo.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

f) Medio hídrico y protección del dominio público hidráulico. Con carácter general no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

En caso de necesidad, se deberán adaptar/ampliar las actuales infraestructuras de saneamiento y depuración al incremento del volumen de vertido y de la carga contaminante que puede suponer la conexión de nuevas instalaciones a la red de saneamiento municipal, de forma que en todo momento se garantice el tratamiento adecuado de la totalidad de los vertidos generados, cumpliéndose con lo establecido en la Autorización de Vertido y con la legislación vigente sobre calidad de las aguas.

La obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento de Valladolid (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Por lo tanto, en el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

g) Protección de la línea férrea. Se respetará el dominio público ferroviario. En los suelos utilizados para pasos superiores e inferiores se deberán pedir autorizaciones que conlleven la consiguiente concesión administrativa para el uso del suelo, subsuelo o vuelo.

En todo lo que respecta a las limitaciones a la propiedad de las líneas de ff.cc. Madrid-Irún/Hendaya, alta velocidad Madrid-Chamartin-Clara Campoamor-Burgos-Rosa Manzano y alta velocidad Bif. Canal Duero-Valladolid Fte Amarga Km 192,7 a su paso por el municipio de Valladolid, se deberá tener en consideración la normativa sectorial vigente, Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario (LSF) y el RD 2387/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario; en particular la Línea Límite de Edificación y Zonas de Dominio Público y de Protección (Capítulo III de la LSF, Arts. 12 al 15).

Asimismo, y con carácter general, se señala que, en los ámbitos de las actuaciones urbanísticas colindantes con el Sistema General Ferroviario, deberá de respetarse el régimen de distancias especificado en la normativa sectorial ferroviaria mencionada, debiéndose someter a informe de ADIF todos los instrumentos que establezcan la ordenación detallada y la ejecución material de las actuaciones urbanísticas que se vean afectadas por las mismas.

En suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como no urbanizable o urbanizable no delimitado, sectorizado, programado o categoría equivalente que pase a tener la clasificación de urbanizable delimitado, sectorizado, programado o categoría equivalente, no será de aplicación a la Zona de Dominio Público la reducción a cinco metros de las zonas urbanas. En este supuesto, la Zona de Dominio Público se mantendrá en los ocho metros desde la arista exterior de la explanación, salvo que los administradores de infraestructuras ferroviarias utilicen el procedimiento previsto en este apartado para determinar esta reducción.

Conforme al Art. 11 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, ligado a las infraestructuras ferroviarias existen unas zonas afectadas por servidumbres acústicas y, en concordancia con lo señalado en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se entiende que previamente a la obtención de las correspondientes licencias edificatorias, los proyectos constructivos de las edificaciones colindantes con el Sistema General Ferroviario, deberán incluir una separata que estudie el impacto por ruido y vibraciones producidas por el ferrocarril y las medidas adoptadas en su caso, para que los niveles de ruido y vibraciones estén dentro de los niveles admisibles por la normativa sectorial vigente.

De acuerdo con el artículo 64.2 del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, «La calificación de un suelo como urbano o urbanizable obligará a su propietario a disponer en las líneas ferroviarias que lo atraviesen, a su costa y con los condicionamientos técnicos que determine el administrador de infraestructuras, de un cerramiento cuando se realicen las actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva calificación. Con carácter excepcional, por las especiales características de la línea ferroviaria de que se trate, el administrador de infraestructuras podrá ordenar la realización del citado cerramiento antes de que se inicie la actuación urbanística correspondiente».

Según el artículo 28 de la LSF, los interesados que pretendan ejecutar en la zona de dominio público y de protección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales u otras actividades que hayan de atravesar la vía, o que impliquen alguna servidumbre o limitación sobre el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, deberán obtener previamente la preceptiva autorización de ADIF.

h) Protección de carreteras. Se deberá disponer de un Estudio de Tráfico y Capacidad, validado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con un diseño concreto de las conexiones, en el que se analice la incidencia de los desarrollos urbanísticos en el nivel de servicio de la Red de Carreteras del Estado, para el año de puesta en servicio de la figura de planeamiento y su año horizonte (20 años según el apartado 2.4 de la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras) y su comparación, según establece el artículo 36.9 de

la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. En dicho estudio de tráfico se incluirá expresamente el análisis de la capacidad para atender la demanda de salida de la carretera en horas punta, garantizando el mantenimiento del nivel de servicio y las condiciones de seguridad de la Red de Carreteras del Estado.

La Modificación del Plan General de Ordenación Urbana deberá realizar una propuesta de accesos al ámbito que incluya las medidas necesarias para mantener los niveles de servicio y seguridad viaria de las carreteras estatales afectadas con detalle que permita evaluar su viabilidad según el artículo 121 del Real Decreto 899/2025, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Dicha propuesta de reordenación de accesos deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, en el Real Decreto 899/2025, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras y en la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios además de lo que sea de aplicación de la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero).

2. Programa de Vigilancia Ambiental.– Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio ambiental estratégico, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración ambiental estratégica.

3. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.– Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que adopte o apruebe el plan a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte o apruebe el plan, la documentación establecida en el citado artículo 26.

4. Vigencia de la declaración ambiental estratégica.– Esta declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de adopción o aprobación del plan o programa. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

5. Modificaciones.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, las condiciones recogidas en esta declaración ambiental estratégica podrán modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la misma, incluidas las que puedan surgir durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en su caso, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.

CV: BOCYL-D-30102026-211-33